



คดีหมายเลขดำที่ ๑๔๙/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๙/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

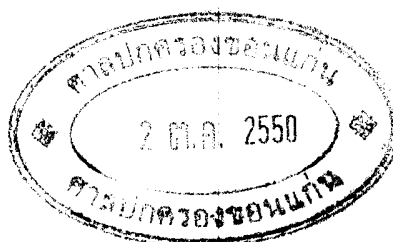
ศาลปกครองขอนแก่น

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { นายประเทศ ทีห่อคำ ผู้ฟ้องคดี
นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา ที่ ๑
เทศบาลตำบลศรีพนา ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

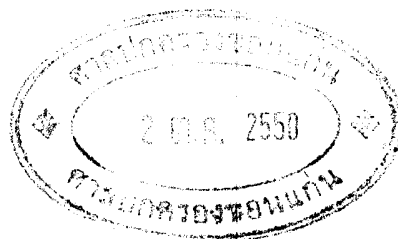
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ลงชื่อออกคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๑๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง โดยให้เหตุผลในคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๔๕ จำนวน ๙ โครงการ ได้ใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้องในการประมาณราคากลาง เป็นเหตุให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเงิน ๗๐,๓๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๔,๐๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ในการคำนวณราคากลางนั้นไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (ที่ถูกคือ พ.ศ. ๒๕๔๔ นำมาใช้สำหรับพ.ศ. ๒๕๔๕) ซึ่งได้มีหนังสือสอบถามไปยังนายอำเภอเซกาผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ได้รับการยืนยันว่าอำเภอไม่ได้รับหนังสือกำหนดค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่อย่างใด จึงไม่ได้



ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเซกาใช้ในการคำนวณราคากลางได้ ผู้ฟ้องคดีจึงจำเป็นต้องใช้ค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในปี ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องรับทราบกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของตนเอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทั่วไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เป็นคำสั่งตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งก็เป็นการสมควร แต่ค่า Factor F นั้น กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดทุกปีและแจ้งให้หน่วยงานของทางราชการถือปฏิบัติ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งค่า Factor F จากทางอำเภอหรือจังหวัดแล้วผู้ฟ้องคดีจะทราบได้อย่างไร จึงจำเป็นต้องใช้ค่า Factor F ครั้งล่าสุดที่มีอยู่มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณราคากลางจึงสมควรแล้ว

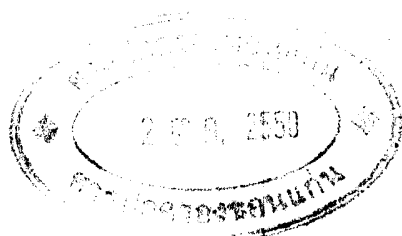
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผลจากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนตามข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากพฤติการณ์ถือได้ว่าไม่มีความจงใจกระทำผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้รายงานให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังตรวจสอบ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบชดใช้เงินในอัตราคนละร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๗๐,๓๐๐ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๑๔,๐๖๐ บาท เนื่องจากเห็นว่า การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางแล้ว แต่มีความเห็นแย้งกับความเห็นของกรมบัญชีกลาง จึงรายงานนายอำเภอเซกาตามหนังสือด่วนมาก ที่ นค ๖๑๕๐๑/๘๔๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ความว่า การใช้ค่า Factor F ของผู้รับผิดชอบในขณะนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงกับกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ใช้ค่านี้มาตลอด ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดความเสียหายโดยใช้ค่าที่ไม่ถูกต้องแต่ประการใด ซึ่งก็ได้สอบถามค่า Factor F ไปยังหน่วยงานท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับแจ้งหนังสือ



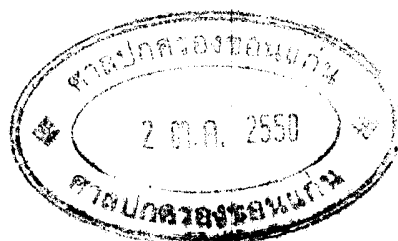
สั่งการดังกล่าว จึงเห็นว่าการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการในขณะนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังเช่นปัจจุบันที่มีโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลที่ผู้รับผิดชอบเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้รวดเร็ว และความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากระบบราชการ จึงได้เสนอความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แย้งกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะผู้กำกับดูแลเทศบาลได้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของเทศบาลมีความเห็นแย้งกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ส่งผลการสอบสวนของกระทรวงการคลังให้นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ และเมื่อรับทราบผลการวินิจฉัยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารดำเนินการตามคำวินิจฉัยดังกล่าว ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วมีความเห็นตามกรมบัญชีกลาง โดยให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทจำเป็นต้องแสวงหาและศึกษาหาความรู้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงค่า Factor F คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วถือว่าเป็นกฎหมายหรือกฎหมายที่ประชาชนต้องรู้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางกล่าวอ้างว่าไม่ทราบหนังสือแจ้งเวียนการเปลี่ยนแปลงการใช้ค่า Factor F จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรับฟังได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและออกคำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าว

ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือสอบถามค่า Factor F ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปยังนายอำเภอเซกา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงสรุปความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ นค ๖๑๕๐๑/๘๐๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สอบถามไปยังนายอำเภอเซกาเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดราคากลางค่า Factor F ใหม่ของปี ๒๕๕๕ ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดหรือไม่ ถ้าได้รับแล้วอำเภอได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบเพื่อถือปฏิบัติหรือไม่ อำเภอได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งตอบมาว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการใช้ค่า Factor F ปี ๒๕๕๕ แล้วไม่พบ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับแจ้งเวียนหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จากหน่วยงานใด แต่ได้ขอถ่ายสำเนาหนังสือฉบับนี้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี เมื่อครั้งที่มาตรวจสอบการจัดซื้อ



จัดจ้างกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือชี้แจงต่อศาลเพิ่มเติมว่า หนังสือของอำเภอเชกาฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้ระบุสิ่งที่ส่งมาด้วยว่ามีสำเนาหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ มท ๐๘๔๐.๔/๗๔๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับแต่อย่างใด ความในหนังสือจังหวัดหนองคาย ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ดังกล่าว มีถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ กิ่งอำเภอทุกแห่ง สรุปว่า ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F แล้ว แต่เอกสารมีจำนวนมาก ไม่สามารถแจกจ่ายได้ทั่วถึง องค์การปกครองท้องถิ่นใดต้องการใช้ในการคำนวณราคากลางให้ ขอถ่ายสำเนาหนังสือได้ที่กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้วินิจฉัยว่า การเปลี่ยนแปลงค่า Factor F คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วถือว่าเป็นกฎหมายที่ประชาชนต้องรู้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรับฟังได้ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและได้ถือปฏิบัติในการกำหนดราคากลางมาโดยตลอด แต่กฎหมายฉบับนี้มีความพิเศษแตกต่างจากกฎหมายอื่นทั่วไป คือ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่า Factor F ในเดือนตุลาคมทุกปี โดยค่า Factor F งบประมาณจะเป็นหน่วยงานกำหนดและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ปัญหาคือว่า การกำหนดราคากลางของโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งต้องนำค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้คำนวณนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งตารางค่า Factor F ไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ว่าการอำเภอเชกาทราบ และอำเภอเชกาก็ไม่ได้แจ้งให้สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบเช่นเดียวกัน แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการกำหนดราคากลางของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ไม่ได้ตั้งข้อสงสัย ได้โทรศัพท์สอบถามไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้เคียง คือ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง และเทศบาลตำบลท่าสะอาด ก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้รับหนังสือตารางค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้มีการปรึกษาหารือคณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันแล้วเห็นว่าควรนำค่า Factor F ของปีล่าสุดมาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคากลางงานโครงการประจำปี ๒๕๔๕ ต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ได้ทำบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าไม่ถูกต้อง และชี้มูลว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเงินคืนจากคณะกรรมการกำหนด



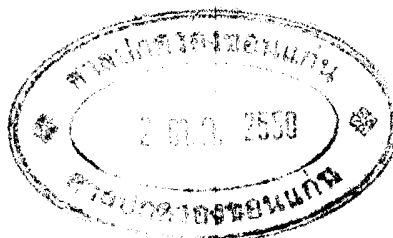
ราคากลาง ซึ่งประเด็นนี้ได้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งหนังสือกำหนดค่า Factor F ปี ๒๕๔๔ นั้น มีความบกพร่องในหน้าที่ของตนเอง และไม่ทราบถึงความสำคัญของหนังสือฉบับนี้ด้วยว่า ถ้าหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ค่า Factor F ในการคำนวณที่ไม่เป็นปัจจุบันแล้ว จะต้องถูกฟ้องละเมิดให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ การให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดดังกล่าวจึงไม่ยุติธรรมต่อผู้ฟ้องคดีที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานของทางราชการอย่างตรงไปตรงมาโดยตลอด ผู้ฟ้องคดีจึงขอคัดค้านคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกคำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ฟ้องคดีให้การคัดค้านจริง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งสรุปความว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการความเห็นแย้งของหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงการคลัง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้วินิจฉัยแล้วมีความเห็นตามกระทรวงการคลัง ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบตามคำสั่งพิพาทดังกล่าว

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของคดีจากตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

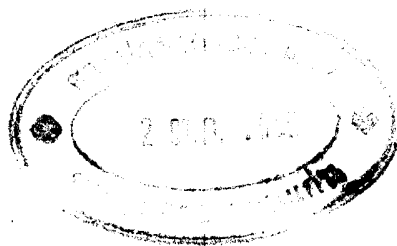
ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สรุปว่า ได้เข้าตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วงดบประมาณ ๒๕๔๕ พบข้อสังเกตว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย มีหน้าที่กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๙ โครงการ โดยใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง ทำให้



ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเงิน ๗๐,๓๐๐ บาท เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้วให้เรียกเงินคืนจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ๔,๐๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนแล้วรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาจงใจที่จะใส่ค่า Factor F ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีใช้ค่า Factor F ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๙๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๔๔) แต่ค่า Factor F ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนำมาตรวจสอบนั้น เป็นค่าที่ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับดังกล่าว ระหว่างที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนอยู่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังอำเภอเชกาว่า ได้จัดส่งหรือแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางค่า Factor F ของปี ๒๕๔๕ ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ ซึ่งอำเภอเชกาแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบการจัดส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับค่า Factor F จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้ค่า Factor F ไปยังเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียง ๒ แห่ง ก็ปรากฏว่าเทศบาลนั้นยังใช้ค่า Factor F ของปีงบประมาณ ๒๕๔๔ อยู่เช่นเดียวกัน จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการประมาณราคากลาง ผู้ประมาณราคากลางจึงไม่ต้องรับผิดชอบส่งใช้เงินคืนตามข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว



ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทั้งสามคนรวมผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้อัตราคนละ ร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๗๐,๓๐๐ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๑๔,๐๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงนายอำเภอเชกา แจ้งความเห็นของหัวหน้า ฝ่ายบริหารเทศบาลสรุปว่า มีความเห็นแย้งกับความเห็นของกรมบัญชีกลาง โดยเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ถึงกับเป็นการกระทำโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการฯ ได้สอบถามค่า Factor F ไปยังหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ปรากฏว่ายังไม่ได้รับแจ้งหนังสือสั่งการ โดยเฉพาะคณะกรรมการฯ ได้สอบถามไปยังอำเภอเชกาในฐานะ หน่วยงานที่ช่วยเหลือจังหวัดในการกำกับดูแลเทศบาลได้รับตอบว่า ไม่ได้รับหนังสือสั่งการ ดังกล่าว จึงเห็นว่าการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการขณะนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่นปัจจุบันที่มีโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบของทางราชการ จึงเสนอความเห็นแย้งต่อนายอำเภอเชกา ว่าผู้รับผิดชอบไม่ต้องชดใช้เงินคืนเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายวินิจฉัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงนายอำเภอเชกา วินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้รับผิดชอบไม่ทราบหนังสือ แจ้งเวียนการเปลี่ยนแปลงการใช้ค่า Factor F นั้น เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรับฟังได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกประเภททุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในงานที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ ต้องแสวงหา และศึกษาหาความรู้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง ค่า Factor F ที่ให้ถือปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบโดยทั่วกัน แล้วถือว่าเป็นกฎที่ต้องทราบ จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้ การวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางจึงชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแล้ว ได้มีคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางสามคนรวมผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้เงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดี ได้อุทธรณ์คำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ ตามหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ นค ๖๑๕๐๑/๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาล

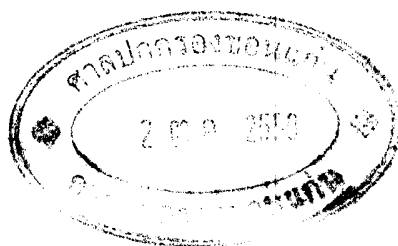
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการ กระทำละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่



คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำสั่งพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เหตุผลในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกข้อต่อสู้ประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาก่อนออกคำสั่งหรือข้อต่อสู้อื่นใด และจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏความไม่ชอบด้วยกฎหมายประเด็นอื่นในการออกคำสั่งที่จะต้องนำมาพิจารณา กรณีจึงมีปัญหาคือต้องพิจารณาเพียงดุลพินิจในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่

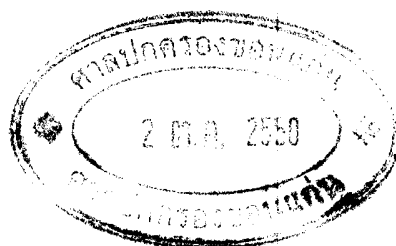
พิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ กำหนดไว้ความว่า ในการที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา ๘ กำหนดไว้ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างประจำปี ๒๕๔๕ มีหน้าที่กำหนดราคากลางของงานในโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และในการคำนวณราคากลางของแต่ละงานจะต้องนำค่า Factor F ตามมติของคณะรัฐมนตรีมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งก่อนที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางจะกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของปี ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F ไปยังอำเภอเชกาหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลเทศบาล แต่อำเภอเชกาแจ้งว่ายังไม่ได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกำหนดราคากลางขณะนั้นได้สอบถามไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้เคียงคือ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง และเทศบาลตำบลท่าสะอาด ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้รับหนังสือตารางค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยกันแล้วให้ใช้ค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นปีล่าสุด มาใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ



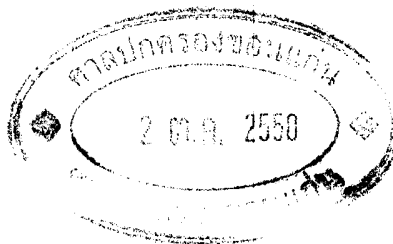
ในกรณีที่ทางอำเภอเชกาไม่ได้แจ้งค่า Factor F ของปี ๒๕๔๔ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น อำเภอเชกา มีหนังสือยอมรับว่าขณะนั้นตรวจสอบแล้วไม่พบการส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับค่า Factor F จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงนายอำเภอเชกา เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบหลักฐานการรับ – ส่งหนังสือแจ้งการใช้ค่า Factor F ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ว่า อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดหรือไม่ และถ้าได้รับแจ้งจากจังหวัดแล้วได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบด้วยหรือไม่ และมีหลักฐานการแจ้งให้ทราบอย่างไร ซึ่งอำเภอเชกาได้แจ้งตอบว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วไม่พบหลักฐานการรับแจ้งแต่อย่างใด และไม่พบหลักฐานการจัดส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ จึงได้รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจริงจะเว้นการปฏิบัติตามระเบียบของราชการหรือมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ตามแบบธรรมเนียมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งอยู่ในท้องถิ่น การแจ้งระเบียบปฏิบัติของราชการที่ถูกกำหนดจากราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและถือปฏิบัติ หน่วยงานราชการส่วนกลางใช้วิธีแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในกำกับดูแลให้ทราบและแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตลอดมา รวมทั้งการแจ้งให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับค่า Factor F ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลคือจังหวัดและอำเภอจะมีหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เช่นกัน เมื่อในขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับแจ้งค่า Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ จากทางจังหวัดและอำเภอเชกา ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าใจว่า การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในปี ๒๕๔๔ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ค่า Factor F อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์สอบถามไปยังอำเภอเชกาและเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงถึง ๒ แห่ง ได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้รับแจ้งการใช้ค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่นกัน ประกอบกับในขณะนั้นยังไม่มีโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F ได้รวดเร็วเช่นปัจจุบัน อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกำหนดราคาด้วยกันแล้วก็ให้นำค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นปีล่าสุด



มาใช้เป็นฐานคิดคำนวณราคากลางนั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามไปยังอำเภอเซกาและเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงและได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยกันในการนำค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้นั้น เป็นการกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามสมควรแก่กรณีที่วิญญูชนจะพึงใช้ในเหตุการณ์เช่นนั้น และบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ประกอบกับระบบราชการในขณะนั้นยังมีข้อบกพร่องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่า Factor F อย่างเพียงพอ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้องเพื่อประสงค์จะให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ในภาวะเช่นนั้นผู้ฟ้องคดียังสามารถที่จะรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้สอบถามเกี่ยวกับการใช้ค่า Factor F ที่ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปยังกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคายได้ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำไม่ จึงเป็นการใช้ความระมัดระวังยังไม่เพียงพอ ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อแต่ยังไม่ถึงร้ายแรง ดังนั้น จากการกระทำดังกล่าวมา ข้างต้นของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเกิดจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทจะต้องแสวงหาและศึกษาหาความรู้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงค่า Factor F คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถือว่าประชาชนและคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติการแจ้งระเบียบปฏิบัติของราชการที่ทางหน่วยงานราชการส่วนกลางกำหนดขึ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัตินั้น หน่วยงานราชการส่วนกลางใช้วิธีแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในกำกับดูแลให้ทราบ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแล หรือแจ้งไปยังนายอำเภอท้องที่เพื่อให้อำเภอแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะเห็นได้จากหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ มท ๐๘๔๐.๔/๗๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งถึงนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ กิ่งอำเภอ ทุกแห่งว่า คณะกรรมการควบคุมราคากลางได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการใช้ในการ



คำนวณราคากลางให้ข้อถ่ายสำเนาได้ที่กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นที่ยืนยันถึงธรรมเนียมการปฏิบัติดังกล่าวมา หากมีการลงประกาศเรื่องค่า Factor F ในราชกิจจานุเบกษาที่ถือว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะต้องทราบและเป็นการง่ายต่อการค้นหาตารางการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F มาถือปฏิบัติ ควรที่ทางแต่ละจังหวัดจะได้แจ้งอย่างชัดเจนว่าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับใดให้หน่วยงานในกำกับดูแลไปค้นหาเอง ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปขอถ่ายสำเนาหนังสือที่กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจะทราบตารางการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F ดังข้อวินิจฉัยที่ปรากฏในคดีนี้ได้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดี เข้าใจตามธรรมเนียมปฏิบัติว่าต้องได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเสมอ จะใช้กรณีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วผู้ฟ้องคดีต้องทราบ ไม่อาจนำมารับฟังได้ในคดีนี้

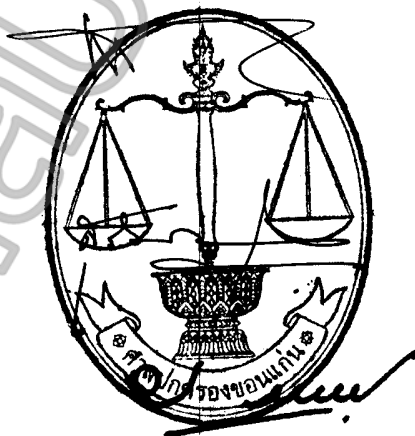
เมื่อได้วินิจฉัยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการกระทำละเมิด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เฉพาะรายผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิมีคำสั่งดังกล่าว

นายพัลลภ รัตนจันทร์
รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น

นายสุรัตน์ พุ่มพวง
ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น

นายบรรยง ัญญะพิพงค์
ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายดำริห์ สุตเดมีย์

